STATUT FUNDACJI PRZEZ PRYZMAT DŹWIĘKU
Z DNIA 10.12.2024 r.

Rozdział I. Nazwa, siedziba, teren działania

§ 1

Fundacja o nazwie Fundacja Przez Pryzmat Dźwięku zwana w dalszej części niniejszego statutu fundacją, została ustanowiona przez Dominikę Kocur aktem notarialnym sporządzonym w dniu 29 października 2024 r. przed notariuszem Anną Mańką w siedzibie jej Kancelarii Notarialnej w Gliwicach, rep. A nr 4543/2024. Fundacja Przez Pryzmat Dźwięku działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach, Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja zostaje powołana na czas nieoznaczony.

§ 3

Siedziba fundacji mieści się w Gliwicach.

§ 4

Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa poza granicami kraju.

§ 5

Dla prowadzenia swoich spraw fundacja może zatrudniać pracowników, w tym członków zarządu.

§ 6

Ministrem właściwym ze względu na cele fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rozdział II. Majątek i sposoby finansowania

§ 7

1. Majątek fundacji składa się z funduszu założycielskiego, określonego w akcie notarialnym, w kwocie 300 zł oraz dochodów i środków uzyskanych w toku działalności fundacji.
2. Majątek fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych i pokrycie jej wydatków bieżących.
3. Fundacja czerpie środki finansowe z następujących źródeł:
• darowizny, spadki i zapisy,
• dotacje, dofinansowania, nagrody, subwencje,
• kredyty, lokaty, odsetki,
• zbiórki publiczne,
• odpłatna działalność pożytku publicznego.
4. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na działalność statutową.

Rozdział III. Zasady, formy i zakres działania fundacji

§ 8

Celem fundacji są cele w zakresie:
1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
2. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
3. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
4. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
5. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

6. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
7. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
8. działalności charytatywnej,
9. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
10. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
11. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
12. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
13. promocji i organizacji wolontariatu,
14. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1–13.

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność odpłatną i nieodpłatną oraz:
1. promocję sztuki, organizację i wspieranie imprez artystycznych,
2. wychowywanie dzieci i młodzieży przez muzykę, organizację koncertów, warsztatów i zajęć muzycznych zarówno dla dzieci i dorosłych, lekcji śpiewu oraz gry na instrumentach,
3. promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia oraz ekspozycji na sztukę wśród seniorów,
4. propagowanie muzyki jako środka terapeutycznego i prowadzenie muzykoterapii dla dzieci i dorosłych,
5. organizację festiwali muzycznych i konkursów dla wokalistów i muzyków,
6. organizację zajęć sportowych i rekreacyjnych, zawodów sportowych, wycieczek, kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży,
7. organizację przedstawień i spektakli teatralnych, pokazów kuglarskich i cyrkowych,
8. organizację różnego rodzaju widowisk artystycznych nieokreślonych powyżej, w tym także wernisaży i projekcji filmowych,
9. organizowanie, realizację i udział w: konferencjach, spotkaniach edukacyjnych, spotkaniach naukowych, szkoleniach, seminariach odbywających się w kraju i za granicą,
10. przygotowywanie oraz realizację projektów artystycznych, edukacyjnych, społecznych i interdyscyplinarnych,
11. pomoc dzieciom i młodzieży w dostępie do edukacji muzycznej zwłaszcza tym, którzy dostęp ten mają utrudniony,
12. produkcję muzyki oraz dystrybucję utworów muzycznych dla dzieci.

Rozdział IV. Skład, organizacja, sposób powoływania organów fundacji

§ 10

1. Organem fundacji jest zarząd.
2. Członków zarządu powołuje i odwołuje Fundator. Fundator może wchodzić w skład zarządu.
3. W przypadku śmierci Fundatora albo utraty zdolności do czynności prawnych wszystkie jego kompetencje opisane w statucie przejmuje zarząd.
4. Kadencja zarządu trwa 4 lata.
5. Członkowie zarządu mogą tą samą funkcję pełnić dłużej niż jedną kadencję.
6. Uchwały zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy jego członków. W przypadku równej ilości głosów decydujący jest głos prezesa zarządu fundacji.

§ 11

1. Zarząd fundacji składa się z 2 do 5 osób, w tym prezesa zarządu i wiceprezesów zarządu. Decyzję dotyczącą liczebności zarządu podejmuje Fundator jednogłośnie.
2. Zarząd fundacji kieruje działalnością fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Do kompetencji zarządu należy w szczególności:
• podejmowanie działań dla realizacji celów statutowych Fundacji,
• uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
• uchwalanie regulaminów,
• sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji i prowadzenie gospodarki finansowej Fundacji, w tym sporządzanie sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
• przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.
4. Zarząd spotyka się na zebraniach zwoływanych nie rzadziej niż raz do roku. Zebranie zarządu może zwołać każdy z jego członków.
5. Członkowie zarządu nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6. Członkostwo w zarządzie wygasa w przypadku:
• złożenia pisemnej rezygnacji dostarczonej prezesowi zarządu lub listem poleconym na adres Fundacji,
• śmierci,
• odwołania zgodnie z ust. 7 poniżej.
7. Zarząd Fundacji w całości lub poszczególni członkowie zarządu mogą być odwoływani przez Fundatora w drodze uchwały. Odwołanie następuje w przypadku:
• choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
• nienależytego wypełniania funkcji członka zarządu,
• istotnego naruszenia postanowień niniejszego statutu i przepisów prawa,
• zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej, a powodujących naruszenie dobrego imienia i wizerunku Fundacji.

§ 12

Do reprezentowania fundacji, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych, upoważniony jest każdy z członków zarządu jednoosobowo.

§ 13

Zabrania się:
• udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej Fundatora, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi Fundator, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
• przekazywania majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
• wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
• zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundator, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział V. Zmiana statutu, likwidacja fundacji

§ 14

Zmiany statutu są dopuszczalne i mogą dotyczyć wszystkich jego postanowień. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Fundator, a w przypadku jego śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych zarząd.

§ 15

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na warunkach określonych przez zainteresowane strony. Połączenia może nastąpić zarówno poprzez przejęcie, jak i poprzez zawiązanie nowej fundacji.

§ 16

Likwidacja fundacji następuje w przypadku wyczerpania majątku oraz uchwały o braku możliwości lub celowości prób jego odnowienia. W razie likwidacji funkcję likwidatora pełnią członkowie ostatniego zarządu fundacji lub inna osoba wyznaczona przez Fundatora.